

Express Solution

TAX & ACCOUNTING, INC.



Abertura de Empresa nos EUA

Guia prático para escolher a estrutura certa,
organizar a abertura e entender responsabilidades
fiscais com mais clareza.



Kelly Moraes

EXPRESS SOLUTION TAX & ACCOUNTING, INC.

Abertura de Empresa nos EUA

*Guia prático para escolher a estrutura certa, organizar a abertura
e entender as principais responsabilidades fiscais*

Kelly Moraes

Express Solution Tax & Accounting, Inc.

1ª EDIÇÃO · 2026



Abertura de Empresa nos EUA

Guia prático para escolher a estrutura certa, organizar a abertura e entender as principais responsabilidades fiscais



Kelly Moraes

Express Solution Tax & Accounting, Inc.

1ª edição • 2026

INFORMAÇÃO EDITORIAL

Abertura de Empresa nos EUA

Kelly Moraes • Express Solution Tax & Accounting, Inc.

© 2026 Kelly Moraes / Express Solution Tax & Accounting, Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, distribuída ou comercializada sem autorização, exceto citações breves permitidas por lei.

AVISO IMPORTANTE

Este material é educacional e informativo. Não constitui aconselhamento jurídico, tributário, migratório ou financeiro individual. Leis, regras, formulários e exigências mudam. A decisão sobre estrutura empresarial deve considerar fatos específicos e, quando apropriado, orientação de profissional habilitado. Informações revisadas com base em fontes oficiais disponíveis em setembro de 2026.

Contato editorial e suporte: support@express-solution.com • +1 (857) 244-3842 • Instagram @express_solutioninc

Os nomes de formulários, órgãos e conceitos dos Estados Unidos são mantidos em inglês quando isso reduz ambiguidades. As explicações em português foram escritas para facilitar a compreensão do leitor brasileiro.

CARTA DA AUTORA

Antes de abrir uma empresa, entenda o que você está escolhendo.

Muita gente chega aos Estados Unidos com vontade de trabalhar, empreender e construir algo próprio. No meio desse processo aparecem perguntas que parecem simples — “abro LLC?”, “faço corporation?”, “coloco sócio?”, “S corporation paga menos imposto?” — mas as respostas dependem de detalhes que raramente cabem em um post de rede social.

Este guia foi organizado para transformar termos técnicos em uma sequência lógica. Você vai entender primeiro o que cada estrutura significa, depois como funciona a abertura e, por fim, quais responsabilidades continuam existindo depois que o documento do estado é aprovado.

Meu objetivo não é fazer você decorar formulários. É ajudar você a chegar à conversa com seu profissional sabendo quais perguntas fazer, quais documentos guardar e quais promessas fáceis merecem desconfiança.

Kelly Moraes

Express Solution Tax & Accounting, Inc.

COMO USAR ESTE GUIA

Leia em três camadas

- **Primeira leitura:** entenda a diferença entre forma jurídica e classificação fiscal.
- **Segunda leitura:** marque os checklists que se aplicam ao seu negócio.
- **Antes de registrar:** leve a matriz de decisão e as perguntas finais ao profissional que vai orientar sua abertura.

SÍMBOLOS DO LIVRO

ATENÇÃO destaca riscos ou exceções. CHECKLIST organiza ações. FONTE OFICIAL indica onde confirmar a regra vigente. EXEMPLO mostra como o conceito muda em situações reais.

O que este livro não faz

- Não escolhe uma entidade por você sem conhecer seus fatos.

- Não promete economia tributária.
- Não substitui licença profissional, advogado ou orientação migratória.
- Não presume que regras de um estado valem para todos os demais.

ANTES DE COMEÇAR, ESCREVA EM UMA FRASE: O QUE SUA EMPRESA FARÁ, ONDE OPERARÁ E QUEM SERÃO OS PROPRIETÁRIOS.

Sumário

01	Antes de abrir: a decisão vem antes do formulário	7
02	Sole Proprietorship: simples, mas sem escudo jurídico próprio	9
03	LLC: proteção jurídica e flexibilidade	11
04	Single-Member LLC	13
05	Multi-Member LLC	15
06	Corporation, C Corporation e S Corporation	17
07	Em qual estado formar a empresa?	19
08	Do nome ao documento de formação	21
09	Banco, contabilidade e separação patrimonial	23
10	Como a tributação federal conversa com a estrutura	24
11	Proprietário estrangeiro	26
12	Licenças, seguros e obrigações depois da abertura	28
13	Erros que custam tempo, dinheiro e tranquilidade	30
14	Escolhendo com método	32
	<i>Checklist mestre de abertura</i>	34
	<i>Checklist dos primeiros 90 dias</i>	35
	<i>Perguntas para levar ao profissional</i>	36
	<i>Glossário essencial</i>	37
	<i>Fontes oficiais e leitura recomendada</i>	39
	<i>Índice remissivo</i>	40
	<i>Sobre a autora e a empresa</i>	41

NAVEGAÇÃO

A versão impressa traz índice remissivo no final. A versão digital pode ser pesquisada por palavras-chave.

Antes de abrir: a decisão vem antes do formulário

A estrutura jurídica deve acompanhar o negócio que você realmente terá — não apenas o nome que parece mais profissional.

Fonte oficial consultada: SBA Business Guide; IRS entity classification guidance.

O que a estrutura muda

Escolher entre atuar como sole proprietor, formar uma LLC ou criar uma corporation não é apenas uma escolha de “nome empresarial”. A estrutura influencia responsabilidade, registros, declarações fiscais, rotina administrativa, entrada de sócios e a forma como o negócio pode crescer.

A primeira pergunta não é “qual empresa paga menos imposto?”. A pergunta correta é: qual estrutura combina com o risco da atividade, número de proprietários, situação fiscal dos donos, estado onde o negócio opera e plano de crescimento?

ANOTE OS FATOS QUE PODEM MUDAR SUA ESCOLHA DE ESTRUTURA: SÓCIOS, ESTADO, ATIVIDADE, RISCO, EMPREGADOS E RESIDÊNCIA FISCAL.

Sete perguntas que você deve responder primeiro

- **Quem será dono?** Uma pessoa, um casal, dois ou mais sócios, uma empresa ou um proprietário estrangeiro podem gerar consequências diferentes.
- **Onde o negócio realmente vai operar?** Formar em um estado não elimina obrigações em outro estado onde a atividade é exercida.
- **Existe risco de responsabilidade?** Contratos, clientes, empregados, veículos, produtos e serviços profissionais aumentam a importância da proteção jurídica e de seguros adequados.
- **Haverá empregados?** Folha de pagamento traz registros, retenções, depósitos e declarações próprias.
- **Qual será a atividade?** Licenças e permissões mudam conforme profissão, setor, cidade, condado e estado.

- **O proprietário é residente fiscal dos EUA?** Regras de S corporation e declarações informativas para proprietários estrangeiros merecem atenção especial.
- **O negócio pretende receber investidores ou vender participações?** Corporations e acordos societários mais estruturados podem ser importantes para planos de expansão.

A diferença entre estrutura jurídica e classificação fiscal

Uma LLC é criada segundo a lei estadual. Para imposto de renda federal, porém, o IRS pode tratá-la como disregarded entity, partnership ou corporation, dependendo do número de membros e das eleições realizadas. Essa distinção evita um dos erros mais comuns: pensar que “LLC” é, por si só, um regime tributário único.

REGRA DE OURO

Não escolha uma estrutura apenas porque alguém disse que ela “economiza imposto”. O efeito fiscal depende de fatos concretos e pode mudar conforme renda, folha, estado, residência fiscal e tipo de atividade.

Sole Proprietorship: simples, mas sem escudo jurídico próprio

É a forma mais direta de começar sozinho, porém o proprietário e o negócio não são entidades jurídicas separadas para responsabilidade.

Como funciona

Quando uma pessoa realiza atividade empresarial em nome próprio e não registra outro tipo de entidade, ela pode estar operando como sole proprietor. É uma estrutura simples, com menos formalidades de formação, mas também com menor separação entre o patrimônio do negócio e o patrimônio pessoal.

Para imposto federal, o lucro ou prejuízo da atividade de um indivíduo normalmente é informado no Schedule C do Form 1040. O imposto de self-employment também pode incidir sobre o lucro líquido da atividade, conforme as regras aplicáveis.

Quando pode fazer sentido

- **Teste de atividade de baixo risco.** Pode ser uma porta de entrada para um negócio pequeno enquanto a pessoa valida demanda e organização.
- **Prestador individual sem sócios.** Quando não há necessidade imediata de uma entidade separada e o risco é reduzido.
- **Operação muito simples.** Menos documentos de formação não significam ausência de licenças, impostos ou registros locais.

Limitações importantes

Em uma sole proprietorship, não existe o mesmo escudo de responsabilidade oferecido por uma entidade separada como uma LLC ou corporation. Dívidas e obrigações do negócio podem alcançar o proprietário, conforme os fatos e a lei aplicável.

Usar um DBA ou nome comercial não cria, por si só, uma entidade separada. O DBA serve para registrar um nome utilizado na atividade, de acordo com regras estaduais ou locais.

NÃO CONFUNDA

“Sole proprietor” descreve uma forma de operar; “Schedule C” é uma forma de reportar determinada atividade no imposto de renda federal. Uma single-member LLC disregarded também pode ter sua atividade reportada no Schedule C.

Resumo rápido

Ponto	Sole proprietor
Formação	Pode surgir sem registrar uma entidade separada; licenças/DBA podem ser necessários.
Responsabilidade	Sem o mesmo escudo de uma LLC/corporation.
Federal	Atividade individual normalmente no Schedule C; SE tax pode aplicar.
Sócios	Não é estrutura para múltiplos proprietários.

LLC: proteção jurídica e flexibilidade não significam ausência de regras

A LLC é uma entidade criada por lei estadual. Sua grande força é separar a entidade do proprietário, ao mesmo tempo em que permite flexibilidade de gestão e classificação fiscal.

O que é uma LLC

Limited Liability Company é uma estrutura formada em nível estadual. Em termos gerais, seus membros não são pessoalmente responsáveis pelas dívidas da entidade apenas por serem proprietários. A proteção, contudo, não é absoluta: fraude, garantias pessoais, mistura patrimonial e outras situações podem reduzir ou eliminar essa proteção.

A lei estadual define detalhes como formação, administração, deveres dos membros e documentos obrigatórios. Por isso, uma LLC formada em Massachusetts, Flórida, Texas ou outro estado não deve ser tratada como se todas as regras fossem idênticas.

O que a LLC não é

- **Não é automaticamente uma S corporation.** S corporation é uma eleição fiscal sujeita a requisitos federais.
- **Não elimina impostos.** A entidade e os proprietários continuam sujeitos às regras fiscais correspondentes.
- **Não substitui seguro.** Responsabilidade limitada e seguro empresarial protegem riscos diferentes.
- **Não dispensa separação financeira.** Conta bancária, registros e documentação coerentes ajudam a preservar a integridade da entidade.

Elementos normalmente associados à formação

Os nomes variam por estado, mas o processo costuma envolver escolha do nome, registered agent, documento de formação — frequentemente chamado Articles of Organization — e pagamento da taxa estadual. Muitos negócios também precisam de EIN, licenças, registros fiscais e documentos internos.

PROTEÇÃO NÃO É AUTOMÁTICA

A existência da LLC não autoriza pagar despesas pessoais com a conta da empresa nem ignorar contratos e registros. Separação financeira e governança coerente ajudam a sustentar a distinção entre pessoa e entidade.

Checklist de integridade da LLC

- ☐ Documento de formação arquivado e atualizado
- ☐ Operating Agreement coerente
- ☐ Conta bancária separada
- ☐ Contratos emitidos no nome correto
- ☐ Comprovantes e bookkeeping organizados
- ☐ Annual report/fees no calendário
- ☐ Licenças e seguros revisados

Single-Member LLC: um proprietário, duas camadas de análise

Juridicamente existe uma LLC; para imposto federal, a classificação padrão pode ignorar a entidade separada para imposto de renda.

Classificação padrão

Uma LLC doméstica com um único membro é, por padrão, uma disregarded entity para fins de imposto de renda federal, salvo eleição válida para tratamento como corporation. Quando o único proprietário é uma pessoa física e a atividade é um trade or business, os resultados são normalmente reportados no retorno do proprietário, muitas vezes no Schedule C.

Essa classificação fiscal não significa que a LLC “deixou de existir”. A entidade continua existindo segundo a lei estadual. O ponto é que o IRS ignora a separação para determinados fins de imposto de renda.

SINGLE-MEMBER LLC: MARQUE O QUE SE APLICA AO SEU CASO E ANOTE QUEM É O PROPRIETÁRIO FISCAL DA ENTIDADE.

EIN: quando aparece

Uma LLC pode precisar de EIN por vários motivos — por exemplo, empregados, determinadas declarações, exigências bancárias ou mudanças de classificação. O IRS oferece EIN gratuitamente. A ferramenta online exige, entre outros critérios, principal local de negócios nos EUA ou territórios e SSN/ITIN do responsible party; situações internacionais podem seguir procedimentos diferentes.

Pontos de atenção

- **Conta bancária separada.** Evite usar a conta empresarial como extensão da conta pessoal.
- **Contratos no nome correto.** Identifique a LLC como parte contratante quando for a entidade que presta ou compra o serviço.
- **Registro contábil contínuo.** Livro-caixa improvisado apenas na época do imposto aumenta risco de erro.

- **Proprietário estrangeiro.** Uma foreign-owned U.S. disregarded entity pode ter obrigações específicas, incluindo Form 5472 com pro forma Form 1120 quando houver transações reportáveis.

ATENÇÃO AO PROPRIETÁRIO ESTRANGEIRO

Uma single-member LLC 100% pertencente a uma foreign person pode ter obrigações informativas federais mesmo quando não existe uma declaração comum de imposto de renda da entidade. Esse tema merece revisão profissional antes e depois da abertura.

Single-Member LLC em uma página

Camada	Pergunta-chave
Lei estadual	A LLC está ativa e em good standing?
Imposto federal	É disregarded ou houve eleição de corporation/S?
Emprego/excise	Há obrigações que tratam a LLC como entidade separada?
Proprietário estrangeiro	Form 5472/pro forma 1120 pode ser necessário?

Multi-Member LLC: sociedade exige regras antes do conflito

Quando existem dois ou mais membros, a proteção da LLC precisa ser acompanhada por um acordo operacional que antecipe decisões difíceis.

Classificação fiscal padrão

Uma LLC doméstica com dois ou mais membros é classificada por padrão como partnership para imposto de renda federal, salvo eleição válida para tratamento como corporation. A partnership normalmente apresenta Form 1065 e fornece Schedule K-1 aos sócios para reportar suas participações.

A LLC e a partnership não são a mesma coisa. “LLC” é a forma jurídica estadual; “partnership” aqui descreve o tratamento fiscal federal padrão para uma LLC doméstica com múltiplos membros.

SE HOUVER SÓCIO, ESCREVA COMO DECISÕES SERÃO TOMADAS QUANDO HOUVER DISCORDÂNCIA.

O Operating Agreement merece atenção real

- **Percentuais de propriedade.** Quem possui quanto e como novas participações podem ser criadas.
- **Distribuição de lucros e perdas.** Nem toda distribuição precisa seguir uma intuição informal; o acordo deve estar alinhado à lei e à tributação.
- **Poder de decisão.** Quem pode assinar contratos, movimentar contas e assumir dívidas.
- **Entrada e saída.** O que acontece em caso de venda, morte, incapacidade ou conflito.
- **Aportes adicionais.** Como a empresa reage quando precisa de mais capital.

Por que “50/50 e depois a gente vê” pode ser perigoso

Uma sociedade sem mecanismo de desempate pode ficar paralisada. Um bom acordo operacional não existe porque os sócios desconfiam um do outro; existe porque decisões importantes precisam ser previsíveis quando todos ainda estão alinhados.

DOCUMENTO-CHAVE

Para LLC com mais de um membro, o Operating Agreement é um dos documentos mais importantes da relação societária. Mesmo quando o estado não exige seu protocolo público, ele pode organizar direitos, deveres e processo decisório.

Itens para um acordo entre sócios

- ☐ Percentual de cada membro
- ☐ Contribuição inicial
- ☐ Responsável por operações
- ☐ Limites para contrair dívida
- ☐ Política de distribuição
- ☐ Processo de desempate
- ☐ Saída voluntária
- ☐ Morte/incapacidade
- ☐ Venda de participação
- ☐ Dissolução

Corporation, C Corporation e S Corporation: três ideias que não podem ser misturadas

A corporation é uma entidade; C corporation descreve o tratamento tributário padrão de muitas corporations; S corporation é uma eleição fiscal disponível apenas a quem cumpre requisitos.

Corporation como entidade jurídica

Uma corporation é formada segundo a legislação estadual e possui estrutura própria, normalmente envolvendo shareholders, directors e officers. Ela pode ser adequada quando o negócio pretende trazer investidores, emitir ações ou usar uma governança corporativa mais formal.

C Corporation

Uma corporation doméstica que não fez eleição S é normalmente tributada sob as regras de C corporation. Em linhas gerais, a corporation paga imposto sobre sua renda; distribuições aos acionistas podem gerar tributação adicional na esfera do acionista. O efeito prático depende do caso concreto.

S Corporation é uma eleição, não “uma empresa pequena”

Para qualificar como S corporation, a entidade deve cumprir requisitos federais. Entre eles: ser doméstica, ter apenas acionistas permitidos, não ter nonresident alien como acionista, possuir no máximo 100 acionistas e apenas uma classe de stock. A eleição é feita no Form 2553 e exige assinatura dos acionistas aplicáveis.

Uma LLC elegível também pode eleger tratamento fiscal de corporation e, se cumprir os requisitos, de S corporation. A decisão costuma exigir análise de folha, reasonable compensation, custos administrativos e efeito total de impostos — não apenas comparação de alíquotas.

ERRO COMUM

Não use “Small Corporation” como sinônimo de S corporation. O “S” não significa simplesmente “small”. Trata-se de um regime fiscal com critérios próprios definidos pela legislação federal.

Comparação conceitual

Estrutura/eleição	O que é	Ponto de atenção
Corporation	Entidade criada por lei estadual	Governança e formalidades próprias
C corporation	Tratamento tributário corporativo padrão	Entidade paga imposto; distribuição pode ter efeito adicional
S corporation	Eleição fiscal para entidade elegível	Restrições de shareholders; payroll/reasonable compensation
LLC + eleição S	LLC estadual com tratamento S, se elegível	Não é automática; exige eleição e manutenção

Em qual estado formar a empresa?

Formar em um estado famoso não elimina as obrigações do estado onde o negócio realmente atua.

O estado da operação importa

O local da atividade pode determinar registro, impostos, taxas, licenças, zoning e obrigações trabalhistas. Se uma entidade é formada em um estado e passa a conduzir negócios em outro, pode surgir a necessidade de foreign qualification no segundo estado.

LISTE TODOS OS ESTADOS EM QUE HAVERÁ ESCRITÓRIO, EMPREGADOS, ESTOQUE, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS OU PRESENÇA FREQUENTE.

Registered Agent

LLCs e corporations normalmente precisam indicar um registered agent no estado de registro. O agente recebe documentos oficiais e comunicações legais em nome da empresa e deve atender aos requisitos daquele estado.

Delaware, Wyoming ou “qualquer estado barato”?

Para muitos pequenos negócios locais, formar fora do estado de operação pode adicionar complexidade sem benefício proporcional: duas jurisdições, duas taxas, dois relatórios e dois conjuntos de manutenção. Existem casos em que outro estado faz sentido, mas isso deve ser uma decisão fundamentada, não uma receita da internet.

PERGUNTA PRÁTICA

Antes de escolher o estado, anote onde estarão clientes, escritório, empregados, proprietários, estoque e execução dos serviços. O mapa real da operação é mais útil do que uma lista genérica de “melhores estados”.

Checklist do estado

- ☐ Estado onde o serviço será executado
- ☐ Estado dos empregados

- ☐ Local do escritório/estoque
- ☐ Taxas de formação
- ☐ Annual report e renewal
- ☐ Franchise/gross receipts tax
- ☐ Registered agent
- ☐ Foreign qualification
- ☐ Licenças estaduais/locais

Do nome ao documento de formação

A abertura é uma sequência: nome, estado, registered agent, documento de formação, acordo interno e registros fiscais.

Nome da empresa

Pesquise a disponibilidade do nome no órgão estadual responsável. Regras sobre sufixos como LLC, Inc. ou Corp. variam. Se a marca utilizada no dia a dia for diferente do nome legal, pode haver necessidade de DBA/fictitious name conforme estado ou localidade.

Articles of Organization ou documento equivalente

Para LLC, muitos estados utilizam o nome Articles of Organization ou Certificate of Formation. O documento costuma trazer informações básicas sobre a entidade e registered agent. O conteúdo e as taxas variam.

Operating Agreement e registros internos

O Operating Agreement organiza funcionamento, poder e propriedade da LLC. Para corporations, bylaws, resolutions e registros de ações cumprem função de governança. Documentos internos devem refletir o que realmente acontece na prática.

EIN e registros fiscais

Depois da formação, o negócio pode precisar de EIN, registros estaduais de withholding, sales tax, unemployment, excise ou outros, conforme atividade. EIN é obtido gratuitamente do IRS; evite confundir a taxa cobrada por um intermediário com uma taxa do governo federal.

ORDEM IMPORTA

É comum precisar do documento de formação antes do EIN e do EIN antes de abrir conta bancária. Planejar a sequência evita refazer formulários com nomes, endereços ou responsáveis inconsistentes.

Fluxo de abertura

Etapas	Resultado esperado
1. Estrutura e estado	Decisão documentada
2. Nome	Disponibilidade verificada
3. Registered agent	Agente elegível definido
4. Formation filing	Entidade aprovada
5. Operating Agreement/bylaws	Governança documentada
6. EIN	Identificação federal
7. Registros/licenças	Autorizações aplicáveis
8. Banco/bookkeeping	Operação financeira separada

Banco, contabilidade e separação patrimonial

Uma entidade profissional precisa se comportar como entidade profissional todos os dias — não apenas na declaração de imposto.

Conta bancária empresarial

Se a empresa possui entidade própria, mantenha receitas e despesas empresariais em conta separada sempre que possível. Isso facilita reconciliação, documentação, análise de fluxo de caixa e demonstração de separação financeira.

LISTE TODAS AS CONTAS/CARTÕES USADOS HOJE E MARQUE QUAIS DEVEM SER SEPARADOS OU RECONCILIADOS.

Livros e comprovantes

Guarde invoices, receipts, contratos, extratos, documentos de payroll e registros de ativos. Um sistema simples usado toda semana vale mais do que uma planilha sofisticada preenchida às pressas no fim do ano.

Owner draw, distribuição e payroll não são a mesma coisa

A forma correta de o proprietário retirar dinheiro depende da classificação fiscal e do vínculo com a entidade. Tratar toda retirada como “salário”, “distribuição” ou “despesa” sem análise pode gerar erros de folha e imposto.

Cartão empresarial não transforma gasto pessoal em dedução

A natureza da despesa é o que importa. Pagar um gasto pessoal com cartão da empresa não o torna dedutível; pagar um gasto empresarial com cartão pessoal também pode exigir documentação e reembolso adequados. O registro deve contar a história real da transação.

ROTINA RECOMENDADA

Faça reconciliação mensal, categorize transações, archive documentos e revise contas a receber/pagar. A manutenção mensal reduz retrabalho, melhora decisões e evita surpresas na época do imposto.

Como a tributação federal conversa com a estrutura

A mesma palavra “LLC” pode levar a declarações federais muito diferentes. O número de membros e as eleições fiscais mudam o caminho.

Mapa simplificado

Uma single-member LLC doméstica pode ser disregarded por padrão; uma multi-member LLC doméstica pode ser partnership por padrão; uma LLC pode eleger tratamento de corporation; e uma entidade elegível pode fazer eleição S. Cada caminho altera formulários, prazos, folha, pagamentos e modo de retirar recursos.

Self-employment tax

Proprietários individuais e membros de determinadas partnerships podem estar sujeitos a self-employment tax sobre ganhos líquidos, conforme as regras aplicáveis. A existência de uma LLC, sozinha, não elimina esse imposto.

Estimated tax

Empresários frequentemente não possuem retenção suficiente ao longo do ano. Pagamentos estimados podem ser necessários. O cálculo deve considerar renda total, retenções, créditos e outras fontes do contribuinte, não apenas o lucro da empresa.

State e local

Regras federais não substituem obrigações estaduais e locais. Income tax, franchise tax, gross receipts, sales/use tax, payroll taxes e taxas anuais variam por estado e localidade.

NÃO PROMETA ECONOMIA

Uma estrutura pode reduzir determinado imposto e aumentar outro custo. Compare o resultado total: impostos, payroll, preparação de returns, annual reports, bookkeeping, insurance e taxas estaduais.

Mapa federal simplificado

Situação	Padrão federal de renda	Formulário comum
Individual sole proprietor	No retorno do proprietário	Schedule C + Schedule SE, conforme aplicável
Single-member LLC individual	Disregarded, salvo eleição	Schedule C/E/F, conforme atividade
Multi-member LLC	Partnership, salvo eleição	Form 1065 + K-1
C corporation	Corporation	Form 1120
S corporation elegível	Pass-through sob regras S	Form 1120-S + K-1

Proprietário estrangeiro: o capítulo que não pode ser ignorado

Abrir uma empresa nos EUA pode ser possível para estrangeiros, mas residência fiscal, fonte da renda e declarações informativas mudam completamente a análise.

Nonresident alien e S corporation

Um nonresident alien não pode ser shareholder de S corporation. Portanto, antes de recomendar uma eleição S a um brasileiro, é indispensável confirmar a condição fiscal do proprietário e demais requisitos.

SE HOUVER PROPRIETÁRIO ESTRANGEIRO, REGISTRE PAÍS DE RESIDÊNCIA FISCAL E QUEM REVISARÁ AS OBRIGAÇÕES INTERNACIONAIS.

Foreign-owned U.S. disregarded entity

Quando uma U.S. disregarded entity é integralmente possuída por uma foreign person, regras especiais podem exigir Form 5472 anexado a um pro forma Form 1120 para reportar determinadas transações com partes relacionadas. A obrigação é informativa, mas a penalidade por falha pode ser elevada.

Penalidade do Form 5472

As instruções do IRS informam penalidade de US\$ 25.000 por falha em apresentar Form 5472 completo e correto no prazo, com penalidades adicionais possíveis se a falha continuar após notificação. Por isso, “LLC sem imposto” nunca deve ser interpretada como “LLC sem declaração”.

Imigração e autorização de trabalho

Possuir uma empresa e estar autorizado a trabalhar para ela são questões diferentes. Estrutura empresarial não concede status migratório nem autorização de trabalho. Questões migratórias devem ser tratadas com profissional qualificado nessa área.

ATENÇÃO MÁXIMA

Para proprietário que mora fora dos EUA, que não é U.S. tax resident ou que possui empresas/contas no exterior, a abertura deve ser coordenada com análise tributária internacional. Pequenas diferenças de fato podem mudar formulários e tributação.

Checklist proprietário estrangeiro

- ☐ Residência fiscal confirmada
- ☐ Elegibilidade/ineligibilidade para S corporation confirmada
- ☐ EIN/responsible party revisados
- ☐ Form 5472 analisado
- ☐ Transações com owner/related parties documentadas
- ☐ Tratados/fonte de renda analisados quando aplicável
- ☐ Questões migratórias separadas da análise societária

Licenças, seguros e obrigações depois da abertura

A empresa não está “pronta para sempre” no dia em que o estado aprova o registro.

Licenças e permits

Atividade, cidade, condado e estado determinam licenças. Profissões regulamentadas podem exigir licença profissional; restaurantes, construção, transporte, saúde e outras áreas têm exigências próprias. Verifique órgãos oficiais antes de iniciar operações.

Annual report e taxas estaduais

Muitos estados exigem annual report, statement of information, franchise tax ou taxas periódicas. A nomenclatura, valor e data variam. Perder o prazo pode gerar multa ou perda do good standing.

Payroll

Quem contrata empregados deve lidar com identificação do trabalhador, retenções, depósitos, returns de payroll, unemployment e regras estaduais. Proprietários de S corporations que prestam serviços à empresa podem enfrentar regras de reasonable compensation antes de distributions.

Insurance

General liability, professional liability, workers' compensation, commercial auto, property e cyber insurance atendem riscos diferentes. A LLC não substitui cobertura adequada.

BOI / Corporate Transparency Act

Em março de 2025, o FinCEN retirou do regime de BOI as entidades criadas nos Estados Unidos e as U.S. persons. A regra passou a alcançar, em essência, certas entidades formadas sob lei estrangeira e registradas para fazer negócios nos EUA. Como regras podem mudar, confirme a página oficial do FinCEN antes de orientar um cliente.

REGRA ATUAL, NÃO REGRA ETERNA

BOI é um bom exemplo de como compliance muda rapidamente. Materiais impressos devem trazer data de atualização e direcionar o leitor a fontes oficiais.

Calendário de compliance

Frequência	Revisar
Mensal	Bank reconciliation, bookkeeping, receipts, sales tax se aplicável
Trimestral	Estimated tax, payroll filings/deposits, management review
Anual	Federal/state returns, annual report, insurance, licenses, 1099/W-2
Sempre que mudar	Endereço, ownership, registered agent, payroll, estado de operação

Erros que custam tempo, dinheiro e tranquilidade

A maior parte dos problemas não começa com um formulário complexo. Começa com uma decisão informal que ninguém documentou.

Doze erros frequentes

- **1. Abrir em outro estado sem motivo concreto.** Pode criar foreign qualification, taxas duplicadas e manutenção extra.
- **2. Misturar contas pessoais e empresariais.** Dificulta contabilidade, provas e proteção da entidade.
- **3. Copiar Operating Agreement genérico.** O documento pode não refletir sócios, percentuais, gestão e saída.
- **4. Escolher S corporation por promessa de economia.** Pode haver inelegibilidade ou custo de payroll/filings maior que a vantagem.
- **5. Ignorar licenças locais.** A aprovação da LLC não substitui permits de atividade.
- **6. Não registrar sales tax quando aplicável.** Cobrar ou deixar de cobrar incorretamente pode gerar passivo.
- **7. Deixar bookkeeping para o fim do ano.** Aumenta erros, tempo e custo de preparação.
- **8. Pagar pessoas sem classificar corretamente.** Employee e independent contractor têm regras diferentes.
- **9. Não revisar obrigações de proprietário estrangeiro.** Form 5472 e outras obrigações podem existir.
- **10. Confundir DBA com entidade.** Nome comercial não cria proteção jurídica própria.
- **11. Esquecer annual report/renewal.** Pode comprometer o good standing.
- **12. Confiar em conteúdo antigo.** Regras federais e estaduais mudam. Sempre confirme a versão vigente.

Um processo melhor

Crie um dossiê da empresa com documentos de formação, EIN letter, Operating Agreement/bylaws, licenças, seguro, contrato de locação, banking resolution, relatórios estaduais e calendário de compliance. Atualize quando houver mudança de endereço, proprietário, registered agent ou atividade.

SISTEMA, NÃO MEMÓRIA

O melhor compliance é aquele que não depende de alguém lembrar de tudo. Use calendário, pastas padronizadas e revisão periódica.

Escolhendo com método: uma matriz para conversar com seu profissional

Não existe estrutura universalmente melhor. Existe uma estrutura mais coerente com um conjunto específico de fatos.

Matriz de decisão

Use a tabela a seguir para organizar a conversa. Ela não substitui análise jurídica ou fiscal, mas ajuda a identificar quais perguntas precisam de resposta antes de registrar a empresa.

QUAL É A SUA HIPÓTESE DE ESTRUTURA HOJE? ESCREVA TAMBÉM TRÊS RAZÕES OBJETIVAS PARA ESSA ESCOLHA.

Três casos práticos

- **Caso A — prestadora individual de cleaning services.** Opera localmente, usa veículo, entra na casa de clientes e pretende contratar. A análise deve considerar responsabilidade, workers' compensation, commercial auto, payroll, licenças locais e separação financeira. Uma LLC pode ser adequada, mas a tributação precisa ser avaliada separadamente.
- **Caso B — dois sócios em consultoria.** Além da entidade, o Operating Agreement deve tratar de percentuais, decisões, saída e clientes. A classificação padrão da multi-member LLC como partnership implica Form 1065/K-1 salvo eleição diferente.
- **Caso C — brasileiro não residente com single-member LLC.** Antes de falar em S corporation, confirme residência fiscal. Avalie Form 5472/pro forma 1120, fonte e natureza da renda e demais obrigações internacionais.

A decisão final

Uma boa escolha é aquela que o empreendedor entende, consegue manter e revisa quando o negócio muda. Crescimento, entrada de sócios, mudança de residência fiscal e aumento de folha podem justificar nova análise da estrutura.

PRÓXIMO PASSO

Leve as respostas do checklist deste livro para a conversa com seu tax professional, attorney ou business advisor. Quanto melhores os fatos, melhor a recomendação.

Matriz de decisão rápida

Questão	Sole Prop.	LLC	Corporation
Entidade separada	Não	Sim	Sim
1 proprietário	Sim	Sim	Sim
2+ proprietários	Não	Sim	Sim
Flexibilidade fiscal	Baixa	Alta, conforme eleição	Estrutura corporativa
Formalidade	Baixa	Moderada	Maior
Investidores/ações	Limitado	Pode ser possível, depende do desenho	Estrutura mais comum para equity

DEPOIS DA LEITURA, ESCREVA AS CINCO PERGUNTAS QUE AINDA PRECISAM SER RESPONDIDAS ANTES DE REGISTRAR SUA EMPRESA.

Checklist mestre de abertura

- ☐ Definir atividade, proprietários, estado e endereço
- ☐ Comparar Sole Proprietorship, LLC e Corporation
- ☐ Confirmar nome e DBA se necessário
- ☐ Selecionar registered agent
- ☐ Protocolar documento de formação
- ☐ Preparar Operating Agreement/bylaws e registros internos
- ☐ Solicitar EIN pelo canal adequado
- ☐ Registrar state tax IDs quando aplicável
- ☐ Solicitar licenças e permits
- ☐ Abrir conta bancária empresarial
- ☐ Configurar bookkeeping e chart of accounts
- ☐ Definir método de pagamento dos proprietários
- ☐ Configurar payroll se houver empregados
- ☐ Revisar insurance
- ☐ Criar calendário de annual reports e taxes
- ☐ Revisar regras de sales tax
- ☐ Revisar foreign qualification em outros estados
- ☐ Se foreign owner: revisar Form 5472 e demais international filings
- ☐ Guardar todos os documentos em dossiê permanente

DADOS ESSENCIAIS DA SUA FUTURA EMPRESA: NOME LEGAL, NOME COMERCIAL, ESTADO, OWNERS, REGISTERED AGENT, ENDEREÇO, ATIVIDADE E DATA DESEJADA DE INÍCIO.

Checklist dos primeiros 90 dias

- **Primeira semana** — confira a aprovação estadual, EIN, documentos internos e banking.
- **Primeiro mês** — ative bookkeeping, invoices, contratos, licenças, sales tax e insurance aplicáveis.
- **Até 90 dias** — revise initial reports, tax registrations, payroll e calendário anual do estado.
- **Sempre** — documente mudanças e não misture gastos pessoais com empresariais.

Reunião mensal de 30 minutos

- ☐ Reconciliar banco/cartão
- ☐ Revisar receita e despesas
- ☐ Cobrar invoices vencidas
- ☐ Separar documentos de payroll
- ☐ Reservar caixa para taxes
- ☐ Verificar correspondência oficial
- ☐ Registrar decisões dos owners quando necessário

PRÓXIMA REVISÃO MENSAL — DATA, RESPONSÁVEL E DOCUMENTOS QUE PRECISAM ESTAR PRONTOS.

Perguntas para levar ao tax professional ou attorney

- ☐ Qual é a estrutura jurídica mais coerente com meu risco e plano de crescimento?
- ☐ Qual será a classificação fiscal padrão?
- ☐ Existe motivo concreto para uma eleição de corporation ou S corporation?
- ☐ Minha residência fiscal ou nacionalidade cria restrições ou filings adicionais?
- ☐ Quais federal, state e local returns eu terei?
- ☐ Haverá self-employment tax?
- ☐ Preciso de payroll para algum owner?
- ☐ Quais estimated taxes devo planejar?
- ☐ Quais licenças e permits minha atividade exige?
- ☐ Preciso coletar sales tax?
- ☐ Meu estado cobra annual report, franchise tax ou gross receipts tax?
- ☐ Se eu operar em outro estado, preciso de foreign qualification?
- ☐ Quais seguros são recomendáveis para meu risco?
- ☐ Como devo registrar owner contributions, loans, draws e distributions?
- ☐ Se eu encerrar ou mudar a empresa, quais filings serão necessários?

ANOTAÇÕES DA REUNIÃO PROFISSIONAL.

Glossário essencial

Articles of Organization: Documento de formação usado por muitos estados para criar uma LLC.

Beneficial Ownership Information (BOI): Regime de informação do FinCEN alterado em 2025; entidades domésticas dos EUA passaram a ser isentas sob a regra então vigente.

C corporation: Tratamento tributário corporativo comum em que a corporation é contribuinte separado.

DBA: Nome comercial/fictitious name usado por uma pessoa ou entidade; não cria entidade separada por si só.

Disregarded entity: Entidade ignorada como separada do owner para determinados fins de imposto de renda federal.

EIN: Employer Identification Number, identificação federal emitida pelo IRS.

Foreign qualification: Registro de uma entidade formada em um estado para fazer negócios em outro estado.

Good standing: Situação de conformidade da entidade perante o estado, conforme regras locais.

LLC: Limited Liability Company, entidade criada sob lei estadual.

Member: Proprietário de uma LLC.

Multi-member LLC: LLC com dois ou mais membros.

Operating Agreement: Acordo interno de uma LLC que organiza gestão, propriedade e regras entre membros.

Partnership: Pode ser forma jurídica ou classificação fiscal; uma multi-member LLC doméstica é partnership por padrão para imposto federal, salvo eleição diferente.

Registered agent: Pessoa ou serviço autorizado a receber documentos oficiais e legais em nome da entidade no estado.

S corporation: Eleição fiscal federal disponível a entidades que atendem requisitos específicos.

Schedule C: Anexo do Form 1040 usado para reportar lucro ou prejuízo de certas atividades empresariais individuais.

Single-member LLC: LLC com um único membro.

Sole proprietorship: Negócio de um indivíduo sem entidade jurídica separada de responsabilidade limitada.

Fontes oficiais e leitura recomendada

As páginas abaixo foram priorizadas porque são fontes oficiais. Como regras mudam, use a versão online vigente no momento da decisão. Consulta editorial: setembro de 2026.

Internal Revenue Service (IRS) — LLC filing as a corporation or partnership.

<https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/llc-filing-as-a-corporation-or-partnership>

Internal Revenue Service (IRS) — Single member limited liability companies.

<https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/single-member-limited-liability-companies>

Internal Revenue Service (IRS) — S corporations. <https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/s-corporations>

Internal Revenue Service (IRS) — Get an employer identification number.

<https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/get-an-employer-identification-number>

Internal Revenue Service (IRS) — Instructions for Form 5472.

<https://www.irs.gov/instructions/i5472>

Internal Revenue Service (IRS) — Publication 334 - Tax Guide for Small Business.

<https://www.irs.gov/publications/p334>

U.S. Small Business Administration (SBA) — Launch your business / choose structure / register / licenses. <https://www.sba.gov/business-guide>

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) — Beneficial Ownership Information reporting rule updates. <https://www.fincen.gov/boi>

Índice remissivo

Annual report 12, 20, 24, 28–30, 34, 36

BOI / Beneficial Ownership Information 28, 37, 39

C corporation 17, 18, 25, 33, 37

DBA / fictitious name 9, 10, 21, 30, 34, 37

Disregarded entity 8, 13, 14, 26, 37

EIN 11, 13, 21, 22, 27, 30, 34, 35, 37

Estimated tax 24, 29, 36

Foreign qualification 19, 20, 30, 34, 36, 37

Foreign-owned U.S. disregarded entity 14, 26

Form 1065 15, 25, 32

Form 1120 / pro forma 1120 14, 25, 26

Form 2553 17

Form 5472 14, 26, 27, 30, 32, 34, 39

Good standing 14, 28, 30, 37

LLC 4, 7–19, 21, 24–26, 28, 30, 32–34, 37, 39

Multi-Member LLC 15, 24, 25, 37

Operating Agreement 12, 15, 16, 21, 22, 30, 32, 34, 37

Partnership 8, 15, 24, 25, 32, 37, 39

Payroll 18, 23, 24, 28–30, 32, 34–36

Registered agent 11, 19–22, 29, 30, 34, 37

S corporation 4, 8, 11, 17, 18, 25–28, 30, 32, 36, 37, 39

Sales tax 21, 29, 30, 34–36

Schedule C 9, 10, 13, 25, 37

Self-employment tax 24, 36

Single-Member LLC 9, 13, 14, 24, 25, 32, 37

Sole Proprietorship 9, 34, 38

Sobre a autora e a empresa



Kelly Moraes

Express Solution Tax & Accounting, Inc.

Kelly Moraes apresenta este material pela Express Solution Tax & Accounting, Inc., com foco em tornar temas empresariais e fiscais mais compreensíveis para brasileiros nos Estados Unidos. O conteúdo foi estruturado para educação do cliente e preparação de conversas mais produtivas com profissionais que conheçam os fatos específicos de cada negócio.

ENTRE EM CONTATO

E-mail: support@express-solution.com

Telefone: +1 (857) 244-3842

Instagram: [@express_solutioninc](https://www.instagram.com/express_solutioninc)

Para decisões específicas, leve seus documentos, sua situação fiscal e os detalhes da operação. Uma boa orientação começa por fatos completos.

NOTAS

Pontos para revisar com seu profissional

[illegible]